بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

[٣٠] أَبْوَابُ الْوَصَايَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ

(١) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ

٢٢٠٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيْهِ ﷺ قَالَ: مَرِضْتُ عَامَ الْفَتْحِ مَرَضًا أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ، فَأَتَانِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَعُوْدُنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ لِي مَالًا كَثِيْرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتِي، فَأُوْصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: «لَا». قُلْتُ: فَثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: «لَا». قُلْتُ: فَالشَّطْرُ؟ قَالَ: «لَا». قُلْتُ: فَالثُّلُثُ؟ قَالَ: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ».

«إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تذرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ، إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً إِلَّا أُجِرْتَ فِيْهَا، حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ». قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أُخَلَّفُ عَنْ هِجْرَتِي؟ قَالَ: «إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ بَعْدِي فَتَعْمَلَ عَمَلًا تُرِيْدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ رِفْعَةً وَدَرَجَةً، وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُوْنَ،....

سهر: قوله: وليس يرثني: أي من أصحاب الفرائض، أو ممن أضاف إليه الضياع، "إلا ابنتي" بقرينة قوله: "أن تذر ورثتك"، وكان له ﷺ عصبة كثيرة. وقوله: قال: "الثلث" بالنصب على الإغراء، أو بتقدير "أعطه"، أو بالرفع بتقدير "يكفيك". وقوله: و"أن تذر" مبتدأ بتأويل المصدر، و"خير" خبره. وقوله: "يتكففون" في "النهاية": استكف وتكفف: مد كفه للسؤال أو سأل كفا من الطعام أو ما يكف الجوع، هذا على تقدير "أن يموت". وقوله: إنك لن تنفق: عطف على قوله: "إنك أن تذر"، وهو على تقدير "أن يعيش". (اللمعات)

قوله: ولعلك أن تخلف إلخ: [كلمة "لعل" من الله ورسوله تحقيق. (المجمع) فيه معجزة؛ فإنه عاش حتى فتح العراق.]

قوله: ينتفع إلخ: [انتفع به بالغنيمة في بلاد الشرك.] قوله: ويضر بك آخرون: [تضرر به المشركون الهالكون.]

اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، لَكِنِ البَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ». سهر
يَرْثِي لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ. وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما. هَذَا حَدِيْثٌ سهر من أصابه بؤس أي ضرر
حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه.
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، لَيْسَ[1] لِلرَّجُلِ أَنْ يُوْصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ. وَقَدْ اسْتَحَبَّ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَنْقُصَ مِنَ الثُّلُثِ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: «وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ».

٢٢١٠ - حَدَّثَنَا* نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا نَصْرُ ابْنُ عَلِيٍّ،** حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ وَالْمَرْأَةَ بِطَاعَةِ اللهِ سِتِّينَ سَنَةً، ثُمَّ يَحْضُرُهُمُ الْمَوْتُ، فَيُضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ فَيَجِبُ لَهُمَا النَّارُ».

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة وَالشَّيْخ شُعَيْب الْأَرْنَؤُوْط قَبْلَ رَقْمِ: (٢٢١٠): [بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِضْرَارِ فِي الْوَصِيَّةِ]، غَيْرَ أَنَّ الشَّيْخ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة ذَكَرَ الْكَلِمَةَ [الضِّرَارِ] بَدَلَ قَوْلِهِ: [الْإِضْرَارِ].

** وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة وَالشَّيْخ شُعَيْب الْأَرْنَؤُوْط زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «نَصْرُ ابْنُ عَلِيٍّ»: [وَهُوَ جَدُّ هَذَا النَّصْرِ.]

---

(١) وفي نسخة زيادة: "أنه" قبل قوله: "ليس".

سهر: قوله: لكن البائس سعد بن خولة: وهو يصلح للذمّ والترحم، قيل: إنه لم يهاجر من مكة حتى مات بها، فهو ذمّ، والأكثر أنه هاجر، ومات بها في حجة الوداع، فهو ترحم وتفجع.

قوله: يرثي له: بكسر مثلثة، أي يرق ويترحم له النبي ﷺ. قوله: أن مات: بفتح همزة، أي لأجل موته بأرض هاجر منها، وكان يكره موته بها، فلم يعط ما تمنى. (مجمع البحار)

ثُمَّ قَرَأَ عَلَيَّ أَبُو هُرَيْرَةَ ﷺ: ﴿مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّۚ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ﴾ (النساء: ١٢) إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٣﴾ هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ* غَرِيْبٌ مِنْ هَـذَا الوَجْـهِ. وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الَّذِي رَوَى عَنْ أَشْعَثَ بْنِ جَابِرٍ هُوَ جَدُّ نَصْرٍ الْجَهْضَمِيِّ.

(٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَثِّ عَلَى الْوَصِيَّةِ

٢٢١١ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ مَا يُوْصِي فِيْهِ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَهُ». هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخ شُعَيْب الْأَرْنَؤُوْط زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «حَسَنٌ»: [صَحِيْحٌ...].

سهر: قوله: غير مضار: قال البيضاوي: أي غير مضار لورثته بالزيادة على الثلث، أو قصد المضارة بالوصية دون القربة، وبالإقرار بدين لا يلزمه، فتدبر. (اللمعات)

* * * *

(٣) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُوْصِ

عرف

٢٢١٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ،* حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنه: أَوْصَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ؟

سهر

قَالَ: لَا. قُلْتُ: وَكَيْفَ كُتِبَتْ الوَصِيَّةُ؟ وَكَيْفَ أَمَرَ النَّاسَ؟ قَالَ: أَوْصَى بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى.

عرف

أي بما فيه

هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ،** لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ.

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة وَالشَّيْخِ شُعَيْب الْأَرْنَؤُوْط زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «أَبُو قَطَنٍ»: [عَمْرُو بْنُ هُشَيْمٍ الْبَغْدَادِيِّ...].

** وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «صَحِيْحٌ»: [غَرِيْبٌ...].

سهر: قوله: وله ما يوصي فيه: أي له شيء يصلح لأن يوصي فيه، و"يبيت" صفة ثانية لـ"امرئ"، وقيد "ليلتين" تأكيد لا تحديد، يعني قد سومح في ليلة، ولكن لا ينبغي أن يتجاوز عنه، وقد تمسك بهذا الحديث القائلون بوجوب الوصية، ولا يتم؛ لأن المراد المبالغة والتأكيد، وأصل المعنى الحزم والاحتياط. (اللمعات)

قوله: قال لا: أي لم يوص ﷺ بثلث ماله ولا غيره، كما يزعمه الشيعة، وهذا لا ينفي وصيته بأهل بيته، وبإخراج المشركين من جزيرة العرب وبكتاب الله. قوله: وكيف كتبت الوصية: أي ندبت إلى المسلمين. (مجمع البحار)

عرف: **شرح ترجمة الباب**: قوله: باب إلخ: أي لم يوصِ في أمر الدنيا والمال، بل في أمور الدين مثل استخلاف أبي بكر رضي الله عنه، وبعث أسامة، وإخراج اليهود من جزيرة العرب.

شرح قوله: "أوصى بكتاب الله": قوله: أوصى بكتاب الله إلخ: قيل: معناه أوصى موافق كتاب الله، وقيل: أوصى بحفظ كتاب الله وعدم تضييعه، وثبت خطبته عليه السلام في مرض الموت، وقالوا: إن الخطبة كانت تلافي ما يريد أن يكتب في القرطاس، مثل استخلاف أبي بكر رضي الله عنه وإخراج المشركين من جزيرة العرب.

(٤) بَابُ مَا جَاءَ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

٢٢١٣ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ[1] عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ:

«إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا (سهر) وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ. (سهر) الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَحِسَابُهُمْ (حلي) عَلَى اللهِ تَعَالَى. وَمَنْ (سهر) ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى (سهر) إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا».

---

(١) وفي النسخة الهندية: "الخولالي" بدل قوله: "الخولاني".

سهر: قوله: فلا وصية لوارث: كانت الوصية للأقارب فرضًا قبل نزول آية الميراث؛ لقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ (البقرة: ١٨٠)، فلما نزلت آية المواريث نسخت الوصية. (اللمعات) قوله: الولد للفراش: قال في "النهاية": سميت المرأة فراشًا؛ لأن الرجل يفرشها، أي الولد منسوب إلى صاحب الفراش، سواء كان زوجًا أو سيدًا أو واطئ شبهة، وليس للزاني في نسبه حظ، إنما الذي حصل له من فعله استحقاق الحد، وهو قوله: "وللعاهر الحجر".

قال التوربشتي: "وللعاهر الحجر" يريد أن له الخيبة، فلا حظ في نسب الولد، وهو كقولك: له التراب، والذي ذهب فيه إلى الرجم فقد أخطأ؛ لأن الرجم لا يشرع في سائر الزنا، وإنما يشرع في المحصن دون البكر، أقول: كلا التأويلين حسن، والأول أحسن. (الطيبي) قوله: من ادعى: [أي نسب نفسه إلى غير أبيه. (اللمعات)] قوله: انتمى: [أي انتسب إليهم وصار معروفا بهم. (المجمع)]

حلي: قوله: وحسابهم إلخ: قلت: صريح في أن الحدود ليست كفارات.

قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَلَا الطَّعَامَ؟ قَالَ: «ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا». وَقَالَ: «الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُوْدَةٌ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ، وَالزَّعِيْمُ غَارِمٌ». وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ. هَذا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.* وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ.

وَرِوَايَةُ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَأَهْلِ الْحِجَازِ لَيْسَ بِذَاكَ فِيْمَا يَتَفَرَّدُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ رَوَى عَنْهُمْ مَنَاكِيْرَ، وَرِوَايَتُهُ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ أَصَحُّ، هَكَذَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ. سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ الْحَسَنِ يَقُوْلُ: قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ أَصْلَحُ بَدَنًا مِنْ بَقِيَّةَ، وَلِبَقِيَّةَ أَحَادِيْثُ مَنَاكِيْرُ عَنْ الثِّقَاتِ. وَسَمِعْت عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ زَكَرِيَّا بْنَ عَدِيٍّ يَقُوْلُ: قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ: خُذُوْا مِنْ بَقِيَّةَ مَا حَدَّثَ عَنْ الثِّقَاتِ، وَلَا تَأْخُذُوْا عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ عَيَّاشٍ مَا حَدَّثَ عَنْ الثِّقَاتِ وَلَا غَيْرِ الثِّقَاتِ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «حَسَنٌ»: [صَحِيْحٌ...].

سهر: قوله: العارية مؤداة: أي واجب على المستعير أداؤها، قال الطيبي: هذا الحديث دليل على أن العارية مضمونة على المستعير، فلو تلفت في يده لزمه الضمان، وبه قال ابن عباس وأبو هريرة، وإليه ذهب عطاء والشافعي وأحمد، وذهب شريح والحسن والنخعي وأبو حنيفة والثوري إلى أنها أمانة في يده لا يضمن إلا بالتعدي، وروي ذلك عن علي وابن مسعود ﷺ، وأولوا قوله: "مضمونة" بضمان الردّ.

قوله: والمنحة مردودة: المنحة: ما يمنحه الرجل صاحبه من ذات در؛ ليشرب درها أي لبنها، أو شجرة ليأكل ثمرها، أو أرض ليزرعها، وفي قوله: "مردودة" إعلام بأنها تتضمن تمليك المنفعة لا تمليك الرقبة.

قوله: والزعيم غارم: أي الكفيل ملزم نفسه ما ضمنه، والغرم: أداء شيء يلزمه.

٢٢١٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ عَلَى نَاقَتِهِ وَأَنَا تَحْتَ جِرَانِهَا، وَهِيَ تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا وَإِنَّ لُعَابَهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَيَّ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ:

«إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ. وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ».* هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.**

الزاني أي الخيبة

* وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة وَالشَّيْخِ شُعَيْب الْأَرْنَؤُوط زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»: [وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيْهِ رَغْبَةً عَنْهُمْ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا.]

** وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة وَالشَّيْخِ شُعَيْب الْأَرْنَؤُوط زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «حَسَنٌ صَحِيْحٌ»: [وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ الْحَسَنِ يَقُوْلُ: قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: لَا بَأْسَ بِحَدِيْثِ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ. قَالَ: وَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ فَوَثَّقَهُ وَقَالَ: إِنَّمَا تَكَلَّمَ فِيْهِ ابْنُ عَوْنٍ، ثُمَّ رَوَى ابْنُ عَوْنٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي زَيْنَبَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ]، غَيْرَ أَنَّ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة قَدَّمَ هَذِه الزِّيَادَةَ عَلَى قَوْلِهِ: «هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ».

سهر: قوله: وأنا تحت جرانها: قال في "القاموس": جران البعير بالكسر مقدم عنقه من مذبحه إلى منحره، والجمع جُرُن ككتب. قوله: تقصع بجرتها: في "القاموس": قصع كـ منع ابتلع جرع الماء والناقة بجرتها ردتها إلى جوفها أو مضغتها، أو هو بعد الدسع وقبل المضغ، أو هو أن تملأ بها فاها، أو شدة المضغ. وفي "المجمع": الجرة: هي ما يخرجه البعير من بطنه ليمضغه، ثم يبلعه، اجتر البعير يجتر.

(٥) بَابُ مَا جَاءَ يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ

٢٢١٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ، وَأَنْتُمْ تَقْرَؤُوْنَ الْوَصِيَّةَ[1] قَبْلَ الدَّيْنِ.

مر بيانه عن قريب

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ.

(٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ أَوْ يُعْتِقُ عِنْدَ الْمَوْتِ

٢٢١٦ - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَبِيْبَةَ الطَّائِيِّ قَالَ: أَوْصَى إِلَيَّ أَخِي بِطَائِفَةٍ مِنْ مَالِهِ، فَلَقِيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ ﷺ، فَقُلْتُ: إِنَّ أَخِي أَوْصَى إِلَيَّ بِطَائِفَةٍ مِنْ مَالِهِ، فَأَيْنَ تَرَى لِي وَضْعَهُ؟ فِي الْفُقَرَاءِ أَوْ الْمَسَاكِيْنِ أَوْ الْمُجَاهِدِيْنَ فِي سَبِيْلِ اللهِ؟

قَالَ: أَمَّا أَنَا فَلَوْ كُنْتُ، لَمْ أَعْدِلْ بِالْمُجَاهِدِيْنَ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَثَلُ الَّذِي يُعْتِقُ عِنْدَ الْمَوْتِ، كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي إِذَا شَبِعَ». هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

سهر

---

(١) وفي نسخة: "تقرؤونها" بدل قوله: "تقرؤون الوصية".

سهر: قوله: كمثل الذي يهدي إذا شبع: [يعني ثوابه أقل من ثواب من يعتق أو يعطي ماله في سبيل الله في حالة الصحة والقوة.]

(٧) بَابٌ

٢٢١٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ عَائِشَةَ ﵂ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ بَرِيْرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِيْنُ عَائِشَةَ ﵂ فِي كِتَابَتِهَا وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ ﵂: ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ، فَإِنْ أَحَبُّوْا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُوْنَ وَلَاؤُكِ لِي، فَعَلْتُ.

فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيْرَةُ ﵂ لِأَهْلِهَا فَأَبَوْا، وَقَالُوْا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ وَيَكُوْنَ لَنَا وَلَاؤُكِ فَلْتَفْعَلْ. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي؛ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ؟ مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ». هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عَائِشَةَ ﵂. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ.

سهر: قوله: بريرة: [على وزن فقيرة، وكانت مملوكة ليهودي. (اللمعات)] قوله: ابتاعي فأعتقي: ظاهر مقدمة هذا الحديث يدل على جواز بيع رقبة المكاتب، وإليه ذهب النخعي ومالك وأحمد، وقالوا: يصح بيعه، ولكن لا ينفسخ كتابته، ويحتمل أن يقال: إنها كانت عاجزة عن الأداء، فلعل السادة عجزوها وباعوها. (الطيبي مختصرًا)

قوله: ليست في كتاب الله: أي في حكم الله، أو ليست على مقتضى حكم كتاب الله، وقد يتوهم أن هذا متضمن للخداع والتغرير، فكيف أذن رسول الله ﷺ لعائشة بذلك؟ والجواب: أنه كان جهلاً باطلاً منهم، فلا اعتداد بذلك، وأشكل من ذلك ما ورد في بعض الروايات: خذيها واشترطي الولاء لهم؛ فإن الولاء لمن أعتق، والجواب باشتراطه لهم تسليم قولهم الباطل بإرخاء العنان دون إثباته لهم، هذا ما في "اللمعات". وقال النووي: والأصح في تأويله ما قاله أصحابنا: إن هذا الشرط خاص في قضية عائشة ﵂، واحتمل هذا الإذن وإبطال هذه القضية الخاصة، وهي قضية عين لا عموم لها، قالوا: والحكمة في إذنه، ثم إبطاله المبالغة في قطع عادتهم في ذلك، =